

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3332/2531

อัยการ กรมอัยการ
นาย ประสาท พร บุญ ลาก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 22

คดีที่โจทก์ขอให้นับโทษต่อ่นั้น ศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุกจำเลย 3 ปี 4 เดือน ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นจำคุกจำเลย 8 เดือน จำเลยอุทukum ขังพอแก้โทษ ศาลชั้นต้นให้ปล่อยตัวไป แม้โจทก์ฎีกาขอให้ลงโทษจำเลยตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา แต่ไม่ปรากฏว่าศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาแล้วจึงยังไม่มีโทษจำคุกที่จะนับต่อไป ศาลจึงไม่อาจนับโทษต่อให้ได้

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 279 วรรคสอง, 284, 91 และนับโทษจำเลยต่อจากโทษในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 6503/2528 ของศาลชั้นต้น จำเลยให้การรับสารภาพและรับว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยในคดีที่โจทก์ขอให้นับโทษต่อ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 279 วรรคสอง, 284, 91 วางโทษตามมาตรา 284 จำคุก 4 ปี วางโทษตามมาตรา 279 วรรคสองจำคุก 4 ปี รวมจำคุก 8 ปี จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุก 4 ปี ส่วนคำขอให้นับโทษต่อจากโทษในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 6503/2528 ของศาลชั้นต้นให้ยกเสียเพราะคดีดังกล่าวจำเลย

ได้รับการปล่อยตัวไปแล้ว โจทก์อุทธรณ์ขอให้นับโทษจำเลยต่อจากโทษในคดีอาญา หมายเลขแดงที่ 6503/2528 ของศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนโจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาในชั้นนี้ตามฎีกาของโจทก์เพียงว่า ศาลจะพิพากษาให้นับโทษจำคุกของจำเลยต่อจากโทษจำคุกของจำเลยในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 6503/2528 ของศาลชั้นต้นได้หรือไม่ข้อเท็จจริงได้ความว่าคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 6503/2528 ของศาลชั้นต้นนั้น ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลย 3 ปี 4 เดือน ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นให้จำคุกจำเลย 8 เดือน จำเลยต้องชังพอแก่โทษคดีดังกล่าวแล้ว ศาลชั้นต้นจึงออกหมายปล่อยตัวจำเลยไป โจทก์ฎีกาขอให้ลงโทษจำเลยตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น พิเคราะห์แล้วศาลฎีกาเห็นว่า เมื่อปรากฏว่าจำเลยพ้นโทษในคดีที่โจทก์ขอให้นับโทษต่อไปแล้ว แม้โจทก์จะได้ยื่นฎีกาขอให้ลงโทษจำเลยตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น คดียังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกาก็ตาม แต่ไม่ปรากฏในสำนวนว่าศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาแล้ว จึงยังไม่มีโทษจำคุกในคดีดังกล่าวที่จะนับต่อให้ ศาลจึงไม่อาจนับโทษจำเลยต่อจากโทษของจำเลยในคดีอาญา หมายเลขแดงที่ 6503/2528 ของศาลชั้นต้นได้ศาลล่างทั้งสองพิพากษามาชอบแล้ว ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ไมตรี กลั่นนุรักษ์-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ